

시 정 사 항

1. 제 목 : 산업안전보건관리비 정산 부적정

2. 관계기관 : 광주보훈요양원

3. 내 용 : 광주보훈요양원에서는 2016.10.31. 광주광역시 북구에 있는 (주)♀♀♀♀(대표자 ○○○)과 ‘복지동 연결복도 및 세탁실 설치 공사’를 총 공사금액 #####원에 계약을 체결하고, 같은 해 11.07. 착공하여 12.29.에 준공하였습니다.

「산업안전보건법」 제30조 제1항에 따르면 건설업, 선박건조·수리업, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사업을 타인에게 도급하는 자와 이를 자체사업으로 하는 자는 도급계약을 체결하거나 자체사업계획을 수립하는 경우 ○●○●○●이 정하여 고시하는 바에 따라 산업재해 예방을 위한 산업안전보건관리비를 도급금액 또는 사업비에 계상하도록 정하고 있으며,

같은 조 제2항에 따르면 ○●○●○●은 제1항에 따른 산업안전보건관리비의 효율적인 집행을 위하여 공사의 진척 정도에 따른 사용기준, 사업의 규모별·종류별 사용방법 및 구체적인 내용, 그 밖에 산업안전보건관리비 사용에 필요한 사항에 관한 기준을 정할 수 있도록 되어 있습니다.

또한, 위 법령에 따라 ○●○●○●이 고시한 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고시 제2014-37호, 2014.10.22.)」 제8조에 따르면 발주자는 수급인이 법 제30조 제2항을 위반하여 다른 목적으로 사용하거나 사용하지 않은 안전관리비에 대하여 이를 계약금액에서 감액조정하거나 반환을 요구할 수 있도록 정하고 있으며,

같은 기준 [별표2] ‘안전관리비의 항목별 사용 불가내역’에 따르면 원활한 공사 수행을 위해 공사현장에 설치하는 시설물, 장치, 자재, 안내·주의·공고 표지 등에 해당하는 경우 그에 소요되는 구입·수리 및 설치·해체 비용 등을 산업안전보건관리비 항목에서 사용할 수 없도록 정하고 있습니다.

따라서, 광주보훈요양원은 ‘복지동 연결복도 및 세탁실 설치 공사’에 대한 준공 시도급내역서의 산업안전보건관리비 항목을 확인하여 공사안내, 경고 표지판, 차량 유도 등, PE드럼 등의 구입·수리 및 설치·해체 비용이 있는 경우 도급금액에서 제외하는 등 정산 및 조정하여 지급하여야 합니다.

그런데, 2017년 광주보훈요양원 종합감사 시 ‘복지동 연결복도 및 세탁실 설치 공사’ 준공 실태 확인 결과, 2016.12.29. 공사를 준공하고 계약업체가 도급내역서의 산업안전보건관리비에 ‘PE드럼’과 ‘안전현수막’ 등에 대한 사용내역을 준공검사원에 반영하여 제출 하자 이에 대한 감액조정(정산)을 하지 않은 채 수급인이 신청한 산업안전보건관리비를 그대로 인정하여 준공함으로써 공사비 총 260천원을 과다하게 지급한 사실이 있습니다.

[표] 광주보훈요양원 산업안전보건관리비 정산 내역

(단위: 원)

공사명	계약 현황			부당사용내역		
	계약기간	계약금액	산업안전 보건관리비	연번	명목	금액
복지동 연결복도 및 세탁실 공사	2016.11.07. ~ 2016.12.29.	#####	#####	계		260,000
				1	PE드럼	####
				2	안전현수막	####

4. 조치할 사항

○ ●●●●3장은

- 과다지급한 산업안전보건관리비 260천원 상당에 대해서 회수하시기 바람,

○ ●●●●●는

- 앞으로 동일사례가 재발되지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.